

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO

PARTE PETICIONARIA

v.

8 WM, LLC.; RUSSELL RODRÍGUEZ
NAZARIO; Y LA OFICINA DE
GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

PARTE PETICIONADA

CIVIL NÚM.:

SALA:

SOBRE:

INTERDICTO ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE LA
LEY NÚM. 161-2009, SEGÚN
ENMENDADA

PETICIÓN DE INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Peticionaria, MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
GUAYNABO, a través de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. PARTES

1. La Parte Peticionaria, Municipio Autónomo de Guaynabo, es una entidad pública organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, la cual opera conforme a las facultades delegadas mediante la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, incluyendo la capacidad jurídica para demandar y ser demandada, conforme lo dispone el Artículo 1.008 del referido estatuto.
2. La Parte Peticionaria se encuentra exenta del pago de derechos y aranceles para la tramitación de toda clase de asunto ante los tribunales de Puerto Rico. Art. 2.113 del Código Municipal, 21 LPRA Sec. 7335.
3. La dirección física de la Parte Peticionaria es la siguiente: Calle José de Diego Final, Guaynabo, P.R. 00970. Su dirección postal es Apartado 7885, Guaynabo, P.R. 00970. Su número de teléfono es 787-720-4040; extensiones: 2026 y 2019.

4. La Parte Peticionada, 8 WM, LLC. (8 WM), es una compañía doméstica de responsabilidad limitada con fines de lucro, debidamente registrada en el Departamento de Estado con el número 508901. Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, la dirección física y postal de 8 WM, LLC. es la siguiente: Urb. El Jardín A-4, Calle Marginal, Guaynabo, PR, 00969. Su número de teléfono es 787-363-1788 y la dirección de correo electrónico es gabriel@moscosoingroup.com y accounting@ata-pr.com. El agente residente y presidente de 8 WM, LLC. es Gabriel Moscoso Vélez con la misma dirección física y postal de 8 WM, LLC.
5. La Parte Copeticionada es el ingeniero Russell Rodríguez Nazario (ingeniero Rodríguez) cuya dirección física es Urb. Monserrate D-70, Salinas, Puerto Rico 00751. Su número de teléfono es 787-638-3630 y la dirección de correo electrónico es janetrussell922@yahoo.com.
6. Se incluye como Parte Copeticionada a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico por ser la responsable y facultada de emitir el permiso aquí en controversia. Su dirección física es Ave. F.D. Roosevelt #355, Edificio Fomento, Oficina 201, Hato Rey, PR 00918. La dirección postal es la siguiente: PO Box 41179, San Juan, Puerto Rico 00940-1179 San Juan Puerto Rico, teléfono (787) 721-8282.

II. RELACIÓN DE HECHOS

7. El 4 de octubre de 2024, el ingeniero Rodríguez presentó la solicitud de Permiso de Uso Único Automático ("PUA") número 2024-598370-PUA-300401 mediante el Single Business Portal de la OGPe para la operación de las oficinas administrativas de la compañía 8 WM dedicada a la consultoría de negocios.
8. Como parte de los documentos requeridos para la expedición del PUA, el ingeniero Rodríguez incluyó su alegada licencia y colegiación como ingeniero licenciado en Puerto Rico con vigencia al momento de la solicitud presentada.

9. El certificado de licencia expedido por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores del Gobierno de Puerto Rico anejado en la solicitud de permiso incluye, en lo pertinente, los siguientes elementos:
 - a. Renovación Aprobada: 25 de agosto, 2024
 - b. Nombre: Russell Rodríguez Nazario
 - c. Ingeniero Licenciado
 - d. Fecha de efectividad: August 27, 20204 (sic.)
 - e. Número de licencia: 11373
 - f. Fecha de vencimiento: 02 de septiembre de 2029
 - g. Firman: Marianne E. Cortina Aldebol como directora y el Ing. Vidal Mass Salas como su presidente. (ANEJO I).
10. El 4 de octubre de 2024, la OGPe emitió el PUA debido al presunto cumplimiento con los requisitos reglamentarios para la otorgación de este tipo de permisos, incluyendo la corroboración de las credenciales profesionales del ingeniero Rodríguez. (ANEJO II).
11. El PUA expedido vence el 4 de octubre de 2025, por lo que se encuentre aún vigente.
12. Como parte de los procesos ordinarios de la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo, se evaluó la documentación relacionada con la pre-consulta de edificabilidad 2024-611157-PCE-302678 presentada el 1 de abril de 2025.
13. Para cumplir con la documentación requerida para la pre-consulta de edificabilidad 2024-611157-PCE-302678, el ingeniero Rodríguez incluyó su certificado de licencia expedido por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores del Gobierno de Puerto Rico anejado en la solicitud de permiso incluye, en lo pertinente, los siguientes elementos:
 - a. Renovación Aprobada: **25 de febrero, 2025**
 - b. Nombre: Russell Rodríguez Nazario
 - c. Ingeniero Licenciado

d. Fecha de efectividad: **20 de diciembre de 2024**

e. Número de licencia: 11373

f. Fecha de vencimiento: 02 de septiembre de 2029

g. Firman: Fernando Sánchez como subsecretario del Departamento de Estado y el Ing. César A. Barreto Bosques como su presidente. (**ANEJO III**).

14. Así las cosas, el 25 de junio de 2025, la Parte Peticionaria notificó una *Resolución y orden*, mediante la cual le requirió al ingeniero Rodríguez y 8 WM el mostrar causa por la cual no debía solicitarse la revocación del permiso del caso 2024-598370-PUA-300401 en un término de quince (15) días. (**ANEJO IV**).

15. Habiendo expirado el término provisto, el ingeniero Rodríguez ni 8 WM han mostrado causa por la cual no deba revocarse dicho permiso ante el incumplimiento de ser tramitado por un ingeniero no licenciado.

III. DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

16. El Artículo 8.16 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA Sec. 9018o, dispone expresamente que se podrá emitir un permiso de uso de forma automática cuando **un ingeniero o arquitecto licenciado** certifique que se cumplen con ciertos requisitos. (Énfasis suplido). A esos fines, la Sección 3.7.1.9 del *Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios* (Reglamento Conjunto), Reglamento Núm. 9473 del 16 de junio de 2023, adoptando lo anterior dispone que “[l]a OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III podrá emitir un Permiso de Único de forma automática cuando un **Ingeniero o Arquitecto Licenciado**, al amparo de la Ley Núm. 135, certifique” una serie de requisitos.

17. En el presente caso el ingeniero Rodríguez hizo uso de un documentos alterado para acreditar que estaba debidamente licenciado para ejercer la profesión de ingeniero, mediante lo cual logró que la OGPe otorgara el permiso 2024-598370-PUA-300401 a favor de 8 WM, con vigencia hasta el 4 de octubre de 2025.

18. El 4 de octubre de 2024, el ingeniero Rodríguez no estaba debidamente licenciado para solicitar y obtener un permiso único automático según requiere la Sección 3.7.1.9 del Reglamento Conjunto.
19. El ingeniero Rodríguez logró estar debidamente licenciado como ingeniero a partir del 20 de diciembre de 2024.
20. La Parte Peticionaria insta la presente causa de acción a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA Secs. 9024, el cual dispone que un Municipio Autónomo podrá presentar una acción de *injunction*, mandamus, sentencia declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar, entre otras, para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.
21. Conforme con el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, la Parte Peticionaria tiene legitimación para presentar la solicitud de *injunction* y/o sentencia declaratoria para solicitar la revocación de cualquier determinación final, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa.
22. De igual forma, el Artículo 6.020 del Código Municipal faculta a los municipios a incoar los recursos legales necesarios para atender, denunciar y procesar querellas sobre violaciones relacionadas con la construcción, dentro del marco de las facultades y competencias que les hayan sido delegadas. En particular, se establece que la transferencia a un municipio de las autoridades delegadas por la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) conlleva la transferencia de todas las facultades legales que dichas agencias poseen para promover el cumplimiento e implementación de la

reglamentación vigente sobre el uso del suelo. Por tanto, un municipio que haya suscrito un convenio de delegación, y que esté debidamente representado por su alcalde o por el funcionario designado, queda autorizado a presentar los recursos legales necesarios para atender, denunciar, procesar y resolver asuntos relacionados con violaciones de uso y construcción, en virtud de las facultades o competencias transferidas.

23. La OGPe expidió un permiso basado en la representación falsa de que el ingeniero Rodríguez estaba debidamente licenciado al momento de la presentación de la solicitud del permiso 2024-598370-PUA-300401.

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, con el mayor respeto se solicita a este Honorable Tribunal que declare **HA LUGAR** la presente *Petición de Injunction Preliminar y Permanente* y en consecuencia:

- A. **ORDENE** la paralización de cualquier acción, acto o uso al amparo del permiso 2024-598370-PUA-300401 otorgado a favor de 8 WM, LLC.
- B. **ORDENE** la revocación del Permiso de Uso Único Automático 2024-598370-PUA-300401 otorgado a favor de 8 WM, LLC.
- C. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En Guaynabo, Puerto Rico, a 7 de agosto de 2025.

f/ Erick G. Salinas Ramírez
ERICK G. SALINAS RAMÍREZ
 RÚA 21382
esalinas@guaynabocity.gov.pr

f/ Aixa Rosado Carrillo
AIXA ROSADO CARRILLO
 RÚA 15349
airosado@guaynabocity.gov.pr

Exento del pago de arancel, por disposición del Artículo 1.055 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico.

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
DIVISIÓN LEGAL
 Apartado 7885
 Guaynabo, Puerto Rico 00970
 787-720-4040, Exts. 2019, 2026
divisionlegal@guaynabocity.gov.pr